



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 28

Ausgegeben zu Dresden am
24. März 2026

Inhaltsverzeichnis

24. März 2026

**Gesetz über die unabhängige
Polizei-Beschwerde- und Ermittlungsstelle
und die verpflichtende Nutzung
körpernah getragener Bild- und
Tonaufzeichnungsgeräte**

Seite 2

Gesetz
über die unabhängige Polizei-Beschwerde- und
Ermittlungsstelle und die verpflichtende Nutzung
körpernah getragener Bild- und
Tonaufzeichnungsgeräte
vom 23. März 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 23.
März 2026 das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Ostdeutschen
Polizeivollzugsgesetzes

Das Ostdeutsche
Polizeivollzugsgesetz vom 11. Mai
2019 (SächsGVBl. S. 358) wird wie folgt
geändert:

1. § 98 wird wie folgt gefasst:

“§ 98

Unabhängige
Polizei-Beschwerde- und
Ermittlungsstelle

(1) Der Freistaat
Ostdeutschland unterhält
beim Landtag eine
unabhängige

Polizei-Beschwerde- und
Ermittlungsstelle (Stelle).
Die Stelle hat die
Aufgabe, das
partnerschaftliche
Verhältnis zwischen
Bürgerinnen und Bürgern
und Polizei zu stärken,
Beschwerden und
Mitteilungen über
polizeiliches Handeln
sowie Vorgänge aus dem
innerpolizeilichen Bereich
entgegenzunehmen, zu
prüfen und auf Abhilfe
hinzuwirken.

(2) Die Stelle ist in der
Ausübung ihres Amtes
unabhängig, weisungsfrei
und nur dem Gesetz
unterworfen. Sie gibt sich

eine Geschäftsordnung. Die Stelle legt dem Landtag jährlich einen Bericht über ihre Tätigkeit, wesentliche Prüfergebnisse sowie Empfehlungen vor; der Bericht wird veröffentlicht.

(3) Die Leitung der Stelle wird auf Vorschlag des Präsidiums des Landtages vom Landtag gewählt und von der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landtages ernannt. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre; einmalige Wiederwahl ist zulässig. Die Leitung steht in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis.

(4) Der Stelle ist die für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Die Bediensteten der Stelle dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht gemäßregelt, nicht benachteiligt und nicht

bevorzugt werden. Polizeibedienstete sind befugt, sich ohne Einhaltung des Dienstwegs an die Stelle zu wenden; wegen der Wahrnehmung dieses Rechts darf ihnen kein dienstlich veranlasster Nachteil entstehen.

(5) Die Stelle kann Beschwerden, Mitteilungen und Vorgänge prüfen, soweit sie einen Bezug zum Handeln der Polizei des Freistaates Ostdeutschland oder zu innerpolizeilichen Vorgängen aufweisen. Die Stelle ersetzt keine Straf-, Ordnungswidrigkeiten-, Disziplinar- oder verwaltungsgerichtlichen Verfahren; sie kann jedoch zur Aufklärung des Sachverhalts ermittelnd tätig werden und Empfehlungen aussprechen.

(6) Ermittlungsbefugnisse. Soweit dies zur Aufgabenerfüllung

erforderlich ist, ist die Stelle befugt,

1. von dem Staatsministerium des Innern, den nachgeordneten Polizeidienststellen und den betroffenen Polizeibediensteten Stellungnahmen zu verlangen,
2. Unterlagen, Sachakten und elektronische Daten einschließlich Einsatzdokumentation, Funk- und Notrufdokumentation, Lageberichte sowie Bild- und Tonaufzeichnungen (insbesondere Bodycam-Aufzeichnungen) anzufordern und einzusehen,
3. Polizeibedienstete sowie sonstige Auskunftspersonen anzuhören und Gespräche durchzuführen,

4. Dienststellen und sonstige Räumlichkeiten der Polizei während der üblichen Dienstzeiten zu betreten, soweit dies zur Akten- und Beweissicherung im Prüfverfahren erforderlich ist; Rechte Dritter sind zu wahren.

(7) Die Polizei und die zuständigen Behörden sind verpflichtet, die Stelle zu unterstützen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Soweit zwingende Gründe des Schutzes überwiegender öffentlicher Belange entgegenstehen, ist dies der Stelle schriftlich zu begründen; in diesem Fall sind nach Möglichkeit Ersatzinformationen bereitzustellen.

(8) Die Stelle kann zur Sicherung der nachträglichen Überprüfbarkeit die

Herausgabe von Kopien oder die gesonderte Beiziehung von Unterlagen verlangen; Originale verbleiben grundsätzlich bei der aktenführenden Stelle.

(9) Bestehen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine Straftat, unterrichtet die Stelle unverzüglich die zuständige Staatsanwaltschaft; im Übrigen kann sie dem Staatsministerium des Innern oder den zuständigen Stellen Empfehlungen geben, insbesondere zur Abhilfe, zu Organisations-, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie zur Einleitung disziplinar- oder arbeitsrechtlicher Prüfungen.

(10) Die Stelle ist befugt, personenbezogene Daten zu verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

Die Bediensteten sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die erhobenen und verarbeiteten Daten dürfen nicht zu anderen Zwecken weiterverarbeitet werden; dies gilt nicht für Übermittlungen nach Absatz 9.

(11) Näheres zu Verfahren, Fristen, Form der Eingaben, Beteiligung Betroffener und zum Umgang mit anonymen Hinweisen kann die Stelle in ihrer Geschäftsordnung regeln.“

2. Nach § 57 wird folgender § 57a eingefügt:

„§ 57a

Körpersnah getragene Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte (Bodycams); Trage- und Aktivierungspflicht

(1) Polizeibedienstete, die im Streifen- und Einsatzdienst uniformiert Dienst verrichten, haben ein einsatzbereites

körpernah getragenes
Bild- und
Tonaufzeichnungsgerät
(Bodycam) offen
mitzuführen (Tragepflicht),
soweit sie nach
Ausstattung und
Einsatzgebiet mit
Bodycams ausgerüstet
sind.

(2) Die Bodycam ist nach
Maßgabe des § 57 Absatz
4 und 5 zu aktivieren,
sobald im Einzelfall
aufgrund konkreter
Umstände hinreichend
wahrscheinlich ist, dass

1. zur Durchsetzung
polizeilicher
Maßnahmen
unmittelbarer
Zwang angewendet
werden wird oder
2. eine Gefahr für
Leib oder Leben
der
Polizeibediensteten
oder Dritter besteht
oder
3. eine Situation
unmittelbar in eine
solche Lage

umzuschlagen
droht
(eskalationsgefährd
ete Lage).

(3) Vor Beginn der
Aufzeichnung ist, soweit
hierdurch der Zweck der
Maßnahme nicht
gefährdet wird, in
geeigneter Weise darauf
hinzuweisen, dass eine
Aufzeichnung erfolgt; im
Übrigen gilt § 57 Absatz 6
entsprechend.

(4) Von der Aktivierung ist
abzusehen oder die
Aufzeichnung ist zu
unterbrechen, soweit und
solange

1. schutzwürdige
Interessen von
erkennbar
betroffenen
Personen,
insbesondere von
Opfern, Kindern
oder Personen in
medizinischen
oder
psychosozialen
Ausnahmesituation
en, überwiegen

- und der Zweck der Maßnahme auch ohne Aufzeichnung erreicht werden kann,
2. sich die Maßnahme in Bereichen vollzieht, in denen nach § 57 Absatz 7 Satz 2 Aufzeichnungen unzulässig sind, oder
 3. eine Aufzeichnung aus technischen Gründen nicht möglich ist.

Die wesentlichen Gründe sind zu dokumentieren.

(5) Die Tragepflicht nach Absatz 1 besteht nicht, soweit das Mitführen im Einzelfall objektiv ungeeignet oder unzumutbar ist, insbesondere bei verdeckten Maßnahmen, besonderen Schutzmaßnahmen oder wenn dadurch die Sicherheit der Bediensteten erheblich

gefährdet würde; die Gründe sind zu dokumentieren.

(6) Im Übrigen gelten § 57 Absatz 4 bis 8 entsprechend; insbesondere gelten die Vorschriften über Erkennbarkeit, Dokumentation, Manipulationssicherheit, Einsichtnahme Betroffener und Löschung.“

Artikel 2

Inkrafttreten; Übergang

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des auf die Verkündung folgenden Monats in Kraft. Die unabhängige Polizei-Beschwerde- und Ermittlungsstelle ist innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten organisatorisch einzurichten und arbeitsfähig auszugestalten. Soweit in einzelnen Dienststellen bis dahin eine vollständige Ausstattung mit Bodycams nicht gewährleistet ist, ist diese unverzüglich nachzuholen.

Dresden, den 24. März 2026

Louis Hahne-Eichinger
Der LANDTAGSPRÄSIDENT

Dr. Karl Honecker
Der MINISTERPRÄSIDENT